



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo

Registro: 2017.0000249557

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 0003527-87.2015.8.26.0404, da Comarca de Orlândia, em que é apelante FERNANDO BELINI DOS SANTOS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.

ACORDAM, em 16ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "REJEITARAM A PRELIMINAR E NEGARAM PROVIMENTO ao recurso interposto, mantendo-se íntegra a r. sentença recorrida, por seus próprios e jurídicos fundamentos. vu", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores LEME GARCIA (Presidente) e BORGES PEREIRA.

São Paulo, 11 de abril de 2017.

OSNI PEREIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo

Apelação nº 0003527-87.2015.8.26.0404

Apelante: Fernando Belini dos Santos

Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo

Comarca: Orlândia

Voto nº 5390

APELAÇÃO – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – LESÃO CORPORAL LEVE – ART. 129, § 9º, DO CÓDIGO PENAL – NULIDADE. ALEGA O RÉU CERCEAMENTO DE DEFESA DIANTE DO INDEFERIMENTO DE REALIZAÇÃO DE EXAME DE DEPENDÊNCIA TOXICOLÓGICA. INOCORRÊNCIA. NO MÉRITO. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA – PROVADAS AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA – IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA AQUEM DO MÍNIMO LEGAL A TEOR DA SÚMULA 231, DO E. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PENA. CONCRETIZAÇÃO EM 3 MESES DE DETENÇÃO, NO REGIME ABERTO. APELO DESPROVIDO.

Inconformado com a respeitável decisão de fls. 188/193, proferida pelo douto Juízo da 1ª Vara da Comarca de Orlândia, que o condenou como incurso no artigo 129, § 9º, do Código Penal, à pena de 3 meses de detenção, fixado o regime aberto, sem benefícios, interpõe o acusado FERNANDO BELINI DOS SANTOS recurso de apelação. Deferido o apelo em liberdade.

Pleiteia o réu, em apertada síntese, a anulação do processo a partir, inclusive, da sentença por cerceamento de defesa, vez que não submetido ao exame de insanidade mental. Alternativamente, postula a isenção ou a redução da reprimenda, pois não tinha, quando do evento, capacidade para entender o caráter ilícito do fato ou determinar-se de acordo com esse entendimento (fls. 205/212).

O recurso foi contrariado (fls. 217/219).

A douta Procuradoria Geral de Justiça

manifestou-se pelo desprovimento do recurso (fls. 227/232).

É o relatório.

Não há nulidade a ser reconhecida.

Como bem salientado pelo ilustre juiz na sentença e sustentado pelo douto Promotor de Justiça, a realização do exame de insanidade mental do apelante mostrou-se desnecessária diante do conjunto probatório.

O mesmo magistrado procedeu ao interrogatório, restando claro para ele que o recorrente não sofre de perturbação psíquica ou dependência de droga ou de álcool suficientes para a caracterização da inimputabilidade total ou da semi-responsabilidade previstas no artigo 26 e seu parágrafo único do Código Penal.

Na polícia e em Juízo, não esclareceu o apelante que fazia uso imoderado de álcool ou que sofria eventual moléstia grave que o tornasse incapaz de entender de como se conduzia (fls.10 e cd).

Adicione-se a isso que, na fase policial, constata-se que ele declarou que possuía motocicleta e que trabalhava como metalúrgico (fls. 28). Em Juízo, declarou que continuava trabalhando e que havia se casado novamente (cd).

Não há nenhuma prova idônea e bastante nos autos autorizando a realização do exame pretendido pela douda Defesa, frisando-se que as testemunhas defensivas somente esclareceram que o apelante era dado ao uso abusivo de bebidas alcoólicas.

Cabe ao magistrado aferir se há elementos apontando que o apelante é inimputável ou semi-imputável para deferir a realização do exame de sanidade mental ou de

dependência toxicológica.

Não basta, como quer fazer crer a Defesa, a simples alegação de ser o recorrente dependente em álcool ou ser portador de eventual moléstia para ser, de plano e sem outros questionamentos, deferida a realização do exame solicitado.

É a orientação amplamente majoritária de nossos Tribunais:

“TRÁFICO DE ENTORPECENTES. EXAME DE DEPENDÊNCIA TOXICOLÓGICA. RÉU QUE ALEGA SER VICIADO. NÃO OBSTANTE, NEGADA A SUA REALIZAÇÃO. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INOCORRÊNCIA”(STF. Medida Cautelar em HC nº 84.431-6/SP. Rel. Min. Carlos Britto. despacho de 29.06.04. DJU de 02.08.04, págs.69/70).

Superada a questão preliminar, no mérito, melhor sorte não socorre o apelante.

Narra a denúncia que Fernando Belini dos Santos, ora recorrente, foi condenado pelo douto Juízo “a quo”, porque nas condições de tempo e lugar descritas na inicial ofendeu a integridade corporal de Cristiane Belini, sua então companheira, causando-lhe lesões corporais de natureza leve.

É certo que o recorrente negou ter agredido a vítima quando ouvido na polícia e em Juízo declarou que não se recordava dos fatos (fls. 10 e cd). Sua versão policial, além de restar ilhada no processo, colidiu frontalmente, como visto, com a prova da acusação e, efetivamente, não convenceu.

Nas duas fases, a vítima, em detalhes e demonstrando segurança, esclareceu a agressão que sofreu do

apelante no dia do evento, que somente cessou com a pronta intervenção da testemunha presencial Marcelo dos Santos, seu primo. Acrescentou que o recorrente era dado ao uso imoderado de álcool e que anteriormente havia sido por ele agredida (fls. 08 e cd).

As palavras da vítima restaram em perfeita harmonia com as declarações da testemunha presencial Marcelo, nas duas fases do processo (fls. 09 e cd).

Os milicianos Renato e Felipe declararam na fase administrativa, em suma, que, acionados, se deram com a ofendida chorosa e apresentando lesões no pescoço (fls. 05 e 07).

Não se vislumbra nos autos nenhum elemento de prova indicando que a vítima e as testemunhas tenham falseado a verdade dos fatos e sim que elas prestaram declarações seguras e coesas incriminando o recorrente.

Além do mais, o exame de corpo de delito de fls. 59/61 demonstrou que a vítima sofreu lesões leves que são compatíveis com suas palavras. No mesmo sentido ficaram as fotografias de fls. 20/21.

Não se pode olvidar que ficou demonstrado nos autos que a embriaguez do recorrente, na ocasião do evento, foi por ele mesmo provocada.

A embriaguez somente isenta de pena o agente quando comprovada que é proveniente de caso fortuito ou força maior e, ainda, quando completa.

Nesse sentido tem se posicionado a jurisprudência de nossos Tribunais:

“Eventual embriaguez, voluntária ou culposa, não exclui a inimizabilidade penal, ainda que completa,

continuando culpável o agente” (TACRIM-SP. AC. Rel. Sergio Pitombo. BMJ 88/14).

Por fim, restou evidenciado que a conduta do apelante foi suficiente para perturbar a tranquilidade e atemorizar a vítima, tanto é que ela, cessada a agressão, se dirigiu de imediato à Delegacia de Polícia para as providências de direito.

A reprimenda também não merece reparo, até porque fixada no mínimo legal (três meses de detenção).

Diante da impossibilidade de substituição da pena corporal por restritiva de direitos ou multa, conforme pacífica jurisprudência foi fixado o regime aberto para o cumprimento da detentiva.

A suspensão condicional da pena, apesar de cabível, é mais gravosa do que o próprio regime aberto, motivo pelo qual deixou o Magistrado de aplicá-la.

Ante o exposto, REJEITADA A PRELIMINAR, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso interposto, mantendo-se íntegra a r. sentença recorrida, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

OSNI PEREIRA
RELATOR